

BORRADOR — documento de trabajo pendiente de revisión por un abogado antes de su publicación definitiva.

CIMBRA · DOCUMENTO LEGAL

Términos y Condiciones de Uso

Última actualización: julio de 2026

Cimbra — Materiales de obra, sin fricción. Compra. Elige. Construye.

1. Objeto y aceptación

Estos Términos y Condiciones de Uso (en adelante, "los Términos") regulan la relación entre **[Razón social]** (en adelante, "Cimbra") y los usuarios registrados en la Plataforma. El registro de una cuenta implica la aceptación expresa e íntegra de estos Términos.

2. Definiciones

- **Fábrica:** usuario registrado como fabricante o distribuidor de materiales de construcción, que publica catálogo y/o envía ofertas.
- **Constructora:** usuario registrado como constructora, reformista o profesional de la construcción, que publica Solicitudes y/o contacta Fábricas.
- **Solicitud:** petición de materiales publicada por una Constructora en el marco de la licitación inversa.
- **Oferta:** propuesta económica y de condiciones enviada por una Fábrica en respuesta a una Solicitud, o de forma directa.
- **Acuerdo:** cierre de una operación comercial entre una Fábrica y una Constructora, con independencia de si se formaliza dentro o fuera de la Plataforma.

3. Registro de cuenta

El registro exige aportar datos veraces, completos y actualizados sobre la identidad de la empresa o profesional. Cimbra podrá solicitar documentación adicional a las Fábricas (certificaciones de calidad, datos de solvencia) para otorgar el sello de "proveedor verificado", sin que ello implique una garantía absoluta de la idoneidad del proveedor. El registro y el mantenimiento del perfil de catálogo son gratuitos para Fábricas.

4. Descripción del servicio

La Plataforma ofrece dos vías de conexión entre Fábricas y Constructoras:

- **Licitación inversa:** la Constructora publica una Solicitud y las Fábricas homologadas que encajen con el perfil y ubicación reciben una notificación automática para presentar Ofertas.
- **Búsqueda directa:** la Constructora explora el directorio y el comparador de Fábricas verificadas y contacta directamente, dentro de los límites de contacto mensual descritos en las Condiciones de Intermediación y Comisiones.

5. Obligaciones del usuario

- Aportar información veraz sobre su empresa, productos, precios orientativos y capacidad real.
- Utilizar la Plataforma únicamente con fines profesionales legítimos relacionados con la compraventa de materiales de construcción.
- Cumplir con las condiciones económicas y de reporte de acuerdos descritas en las Condiciones de Intermediación y Comisiones.
- No suplantar la identidad de terceros ni falsear certificaciones o valoraciones.

6. Prohibiciones específicas

Queda expresamente prohibido eludir el pago de la comisión de éxito cerrando fuera de la Plataforma un Acuerdo originado a través de un contacto facilitado por Cimbra, dentro del periodo de protección vigente. Esta obligación y sus consecuencias se detallan en las Condiciones de Intermediación y Comisiones, documento que forma parte integrante de estos Términos.

7. Limitación de responsabilidad

Cimbra es un intermediario tecnológico y no interviene como parte en la compraventa de materiales. En consecuencia, Cimbra no responde de:

- La calidad, cantidad, conformidad o idoneidad de los materiales suministrados.
- El cumplimiento de plazos de entrega por parte de las Fábricas.
- El pago o solvencia de las Constructoras.
- Cualquier controversia, daño o perjuicio derivado de la relación comercial entre Fábrica y Constructora.

El sello de "proveedor verificado" acredita la comprobación de determinada documentación en el momento de la verificación, pero no constituye una garantía continuada de solvencia o calidad.

8. Suspensión y cancelación de cuentas

Cimbra podrá suspender o cancelar, de forma temporal o definitiva, la cuenta de cualquier usuario que incumpla estos Términos, en particular en caso de incumplimiento de la obligación de reporte de Acuerdos descrita en la cláusula 6.

9. Modificación de los Términos

Cimbra podrá modificar estos Términos en cualquier momento. Los cambios sustanciales se notificarán a los usuarios con antelación razonable antes de su entrada en vigor.

10. Legislación aplicable

Estos Términos se rigen por la legislación española, sin perjuicio de las normas de protección específicas que puedan resultar de aplicación a usuarios domiciliados en otros países de la Unión Europea.

Nota para revisión legal: revisar la aplicabilidad de la Directiva (UE) 2019/1150 sobre relaciones entre plataformas y usuarios profesionales ("P2B Regulation"), directamente relevante para un marketplace B2B como Cimbra, y evaluar cláusulas contractuales locales para Portugal, Francia y Alemania.